

청렴윤리경영 운영규정

제정 2023. 7.31 규정 제1097호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제3조 및 동법 시행령 제3조의 공공기관의 책무와 청렴윤리경영 실천을 위한 것으로, 부패위험 발굴 및 통제 활동 등을 통해 공단에서 발생할 수 있는 부패 위험을 효과적으로 관리하고 부패방지 관련 법령을 준수하여 청렴하고 윤리적인 조직 문화를 조성하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “임직원”이라 함은 서울시설공단의 장(이하 “이사장”이라 한다)을 포함한 임원 및 직원을 말한다.
2. “청렴윤리경영”이라 함은 공단의 경영활동 과정에서 공단의 윤리적 책임, 사회적 책임을 고려하여 부패 방지 법령을 준수하는 경영방식을 말한다.
3. “청렴윤리경영 컴플라이언스 프로그램(이하 “청렴윤리경영 CP”라 한다)”은 청렴윤리경영을 실현하기 위한 일련의 체계 및 활동 등을 말한다.
4. “부패행위”란 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제4호를 준용한다. 다만, 「공익신고자보호법」, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」, 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」, 「공직자의 이해충돌방지법」, 「임직원 행동강령」, 「임직원의 이해충돌 방지제도 운영규정」 등에서 특별히 규정한 사항의 경우에는 이를 준용한다.
5. “부패위험”이란 공단의 사업 전반에서 부패가 발생할 수 있는 위험으로, 공단이 부패방지 관련 법령, 사규 등을 위반하여 부패를 초래할 가능성이 있거나 예견되는 상황을 말한다.
6. “행위규범(code of conduct)”이란 공단 임직원이 준수해야 하는 바람직한 행동방식을 말한다.
7. “제3자”란 공단과 독립된 개인 또는 기관으로 계약·위탁 등의 관계에 따라 성립된 협력업체 등의 이해관계인을 말한다.
8. “고위경영진”은 공단 내에서 권한을 위임하고 자원을 관리하는 자로 이사장, 상임감사, 상임임원을 말한다.
9. “CP전담조직”이란 청렴윤리경영의 운영에 관한 정책을 수립하고 매핑에 관련한 모든 활동을 관리하는 감사실을 말한다.
10. “부패위험 매핑”이란 공단 내 부패위험을 전사적·체계적으로 파악하는 것으로, 부패위험을 식별하고 원인·영향력·발생가능성 등을 평가하여, 우선순위에 따라 경감조치를 실행하고, 부패위험 맵을 구축·관리하는 일련의 활동을 말한다.
11. 위험신호(red flag)란 공단 내에서 부패가 발생할 개연성이 매우 높거나 발생하였을 때 심각한 영향을 초래할 수 있어 상시적인 관리가 필요한 활동 또는 징후 등을 말한다.

제3조(기본원칙) ① 임직원은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」, 「공직자의 이해충돌방지법」 등 부패방지 관련 법령을 준수하여야 한다.

② 임직원은 공단의 윤리헌장, 임직원 행동강령, 임직원 이해충돌방지제도 운영규정 등 공단 내부 윤리경

영 관련 규정을 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

③ 청렴윤리경영 CP책임자는 이 규정의 준수를 위해 별도의 매뉴얼 등 세부사항을 별도로 정할 수 있으며, 임직원은 해당 매뉴얼을 준수하여야 한다.

제4조(적용범위) ① 이 규정은 공단 소속 임직원 및 임직원의 직무 수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 제공하거나 받는 개인 또는 단체에도 적용한다.

② 공단의 윤리경영에 관하여 다른 법령 등에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제2장 환경조성

제5조(리더십) ① 고위경영진은 공단 내 부패 행위가 발생하지 않도록 청렴윤리경영을 이해하고, 청렴윤리경영 CP가 효과적으로 운영 될 수 있도록 관련 예산과 인력이 충분히 확보 될 수 있도록 노력하여야 한다.

② 고위경영진은 청렴윤리경영 CP 책임자(이하 '책임자'라 한다)를 임명하고, 이를 지원하는 CP 전담조직(이하 '전담조직'라 한다)을 설치하여야 한다.

③ 고위경영진은 청렴윤리경영 책임자의 독립성을 보장하여야 하며, 전담조직이 공단 업무 추진과정에 대해 효율적인 모니터링과 조사 등을 할 수 있도록 정보접근 권한 등을 부여하여야 한다.

④ 고위경영진은 행위 규범을 준수하여야 하며, 임직원의 부패 행위가 발생되지 않도록 부패에 대한 엄격한 태도를 보여야 한다.

⑤ 고위 경영진은 청렴윤리경영 CP 운영과 관련하여 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

1. 청렴윤리경영 실천의지 표명
2. 책임자의 직무수행 및 전담조직의 운영과 관련한 독립성·공정성 보장
3. 청렴윤리경영 CP 정책 수립 및 준수
4. 청렴윤리경영 문화 조성 및 촉진
5. 부패위험 식별 및 평가
6. 신고시스템 구축·운영
7. 청렴윤리경영 CP 관련 교육 및 대내외 소통
8. 청렴윤리경영 CP 효과성 평가 및 개선
9. 청렴윤리경영 공·과에 따른 징계 및 인센티브
10. 기타 청렴윤리경영 CP 운영과 관련하여 필요한 사항

제6조(책임자 및 전담조직) ① 책임자는 윤리경영 운영에 적합한 자로 이해충돌 최소화 등을 고려하여 임원급에서 선정하며 공단의 책임자는 상임감사로 한다.

② 책임자는 청렴윤리경영 CP 운영을 위해 필요한 조직 내 각종 자료에 대한 정보접근 권한을 가지며 책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 청렴윤리경영 CP 운영 계획 수립에 관한 사항
2. 청렴윤리경영 규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 청렴윤리경영 CP 전담조직에 대한 관리 감독에 관한 사항
4. 청렴윤리경영 관련 예산편성 및 집행에 관한 사항
5. 부패위험 식별 및 평가, 재발 방지대책 수립에 관한 사항

- ③ 책임자는 청렴윤리경영 CP 운영 전반에 대한 내용과 부패위험 매핑 결과 등 주요사안에 대해 이사회에 직접 보고할 수 있다.
- ④ 전담조직은 청렴윤리경영 CP의 계획 수립, 보고, 교육·소통 등 청렴윤리경영 운영 전반에 대한 핵심 사안을 담당하며, 전담조직의 장은 감사실장으로 한다.
- ⑤ 제4항에 따라 전담조직은 다음 각 호의 업무를 수행한다.
 1. 청렴윤리경영 CP 운영계획, 보고 주기, 교육·소통, 모니터링 실시 등 청렴윤리경영 CP의 전반적인 관리를 위한 정책·절차 등의 수립·시행
 2. 부패위험 식별 및 평가, 우선순위 지정, 위험수준 조정 등 매핑 운영 및 평가에 관한 사항
 3. 위험신호 선정 및 위험신호 포착시 신속한 조사 또는 소관부서에 대한 조사 요구
 4. 고위험 부서 선정 및 관리
 5. 부패위험 매핑에 대한 주기적인 점검 실시
 6. 그 밖에 청렴윤리경영 CP운영과 관련하여 필요한 사항
- ⑥ 전담조직은 제5항 각 호의 업무 수행을 위하여 필요한 기록과 문서에 대한 접근 권한 및 조사 권한을 가지며, 모든 부서에 자료 제출을 요구할 수 있다. 공단의 모든 부서는 이에 적극 협력할 의무를 진다.

제7조(정책·절차) ① 공단은 청렴윤리경영 CP를 위한 정책과 절차를 수립하고 운영하며, 정기적인 소통을 통해 대내외 의견을 수렴하고 반영하여 정책 및 절차의 효과성을 높여야 한다.

② 공단은 임직원이 준수하여야 할 행위규범을 수립하고 운영해야 한다.

③ 제2항에 따라 모든 임직원은 다음 각 호의 내용을 준수하여야 한다.

1. 서울시설공단 임직원 행동강령 제5조 내지 제28조에 규정된 사항
2. 서울시설공단 임직원 이해충돌 방지제도 운영규정 제4조 내지 제16조에 규정된 신고·제출 의무 및 제한·금지 행위
3. 그 밖에 이에 준하는 공단 규정에 관한 사항

제8조(대내외 소통 및 공유) ① 모든 임직원은 공단의 청렴윤리경영이 효율적으로 운영될 수 있게 제3자 등 대내외 이해관계자와 주기적으로 소통하여야 하고, 공단은 대내외 이해관계자와의 소통을 위한 소통창구를 마련할 수 있다

② 공단은 청렴윤리경영 CP 규정 및 정책 등을 대내외에 공개할 수 있다.

제9조(직원의 의무) 임직원은 공단의 청렴윤리경영이 효율적으로 운영되어 바람직한 청렴 문화가 조성될 수 있도록 노력하여야 한다.

제3장 부패 위험 식별 및 평가

제10조(역할 및 책임 부여) ① 고위경영진은 전사적인 부패위험 매핑을 위해 부패위험 식별·평가·개선에 필요한 자원을 제공하여야 하며, 평가 결과에 따라 위험 관리 전략 및 계획을 수립하는 등 매핑이 적절히 실행되도록 촉진하여야 한다.

② 부패위험 중간관리자는 소속 부서장으로 하며, 소속 부서의 부패위험이 적절히 식별되고 평가될 수 있도록 적극적으로 참여해야 하며, 소속 부서 직원 대상으로 교육 등의 지원을 하여야 한다.

③ 임직원은 소속 부서 및 본인이 담당하는 업무에 관한 부패위험을 식별 및 평가하여 그 결과를 전담조

직에게 제출하여야 하며, 위험수준이 높은 부서의 경우 부패 위험을 주기적으로 점검해야 한다.

④ 부패위험 평가 결과를 참고하여 위험수준이 높은 부서를 고위험 부서로 선정하고, 선정된 고위험 부서의 관리자 및 사업 담당자는 부패위험을 경감시키기 위해 노력하여야 한다.

제11조(부패위험 식별 및 평가) ① 공단의 모든 부서는 공단의 조직 특성, 환경 등을 고려하여 부패위험을 식별·평가하여야 하고 그 결과를 전담조직에 제출하여야 한다.

② 전담조직은 부패위험 식별 및 평가방법을 마련하고 조직 전체의 부패위험을 종합하여 제출된 평가 결과가 적절한지 검토하여야 한다.

③ 모든 부서에서는 평가된 부패위험의 위험수준을 고려하여 경감조치를 실시하여야 한다.

④ 전담조직은 부패위험 매핑의 신뢰성을 높이기 위해 대내외 이해관계자를 대상으로 부패위험 식별 및 평가에 대해 의견수렴을 받을 수 있다.

⑤ 전담조직은 부패위험 평가 및 경감조치 후에도 남아 있는 잔여 부패위험을 평가하고 필요시 추가 조치를 취하여야 한다.

제12조(부패위험 맵 구축 및 후속관리) ① 전담조직은 부패위험 식별 및 평가 결과를 종합적으로 고려하여 부패위험 맵을 구축하고 공단 임직원에게 공유하여야 한다.

② 부패위험 맵에 기초하여 부패위험 관리전략 및 계획을 수립하여야 하고 식별된 모든 부패위험에 대한 위험의 수준, 경감조치, 잔여위험 및 조치, 조치계획의 책임자 및 기한 등을 포함한다.

③ 매핑된 부패위험이 적절히 관리되고 있는지 정기적으로 점검하여야 하며 연 1회 현행화하여야 한다.

제13조(보고 및 공개) 전담조직은 부패위험 매핑 결과를 고위경영진에 신속하게 보고하고, 대외에 공개할 수 있다.

제4장 부패발생 예방 및 대응체계

제14조(부패 위험 관리) ① 전담조직은 위험신호를 적시에 감지하고 대응하기 위한 상시적 관리체계 구축·운영을 위해 노력하여야 한다.

② 공단은 제3자로 인한 부패 위험을 관리하기 위해 제3자에게 청렴윤리경영 CP 규정 및 정책에 대해 공유하고, 제3자는 공단의 청렴윤리경영 CP 규정을 준수하여야 한다.

③ 공단은 제3자에 대한 부패 위험 매핑을 실시하여 고위험 분야에 대한 적절한 대응방안을 마련하고, 부패위험을 낮추기 위해 노력하여야 한다.

④ 모든 임직원은 제3자와 관련된 위험신호가 포착될 경우 전담조직에 지체없이 알려야 하며, 전담조직은 위험수준을 검토하여 개선조치를 하여야 한다.

제15조(교육) ① 공단은 모든 임직원을 대상으로 청렴윤리경영과 관련한 일반 교육과 맞춤형 교육을 주기적으로 실시하여야 한다.

② 전담조직은 고위험 부서 및 사업의 담당자와 관리자를 대상으로 부패위험 매핑 결과와 부패위험 상황에서의 행동방침 교육 등 맞춤형 교육을 실시하여야 한다.

③ 전담조직은 고위경영진을 대상으로 청렴윤리경영 CP 운영과정에 대한 고위경영진의 역할 등을 교육하거나, 전담조직 대상으로 전담조직 종사자의 전문성, 역량강화를 위해 교육 및 훈련을 실시할 수 있다.

- ④ 전담조직은 제3자로 인한 부패위험 축소를 위해 제3자 관리의 필요성과 중요성 등에 대한 교육을 실시할 수 있다.
- ⑤ 전담조직은 교육의 효과성을 평가하고 교육 내용 및 방법 등을 개선한다.

제16조(신고 처리 및 보호·보상) ① 공단은 청렴윤리경영 위반사항에 대한 신고시스템을 구축하고, 신고에 우호적인 조직문화를 조성하고, 절차에 따라 신고 처리 및 보호·보상을 실시하여야 한다.

② 임직원은 직무를 수행함에 있어 제7조 제3항에 따른 청렴윤리경영 위반사항을 알게 된 때에는 신고시스템 또는 CP책임자에게 지체없이 신고하여야 한다.

③ 공단은 임직원 및 제3자, 일반국민 등이 신고 절차를 인식할 수 있도록 공단 신고 보호 관련 내규에 따라 신고채널을 구축·운영한다.

④ 임직원은 신고의 상담·접수 및 처리, 신고자의 보호, 포상 등과 관련하여 공단 부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 내규를 준용한다.

제17조(조사) ① 공단은 부패 등 청렴윤리경영 위반행위가 발생한 경우 즉시 위반행위를 중단하도록 하고 이에 대한 조사를 실시하는 등 적절한 후속조치를 하여야 한다.

② 공단은 제16조 제2항에 따른 신고내용을 감사·조사한 결과, 당해 부패행위 혐의가 사실로 판명된 경우에는 징계, 환수, 수사의뢰, 고발 등에 필요한 조치를 취하여야 한다.

③ 공단은 조사 결과 위법·부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 있을 경우에는 소속부서에 개선 및 재발방지 조치를 요구할 수 있다.

④ 조사인은 직무상 알게 된 정보를 부당하게 누설하거나 조사 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

⑤ 공단은 부패 행위가 발생되지 않도록 부패위험 이행실태 등을 정기적으로 점검하여야 한다.

⑥ 공단은 중대한 위반행위의 경우 조사결과 및 후속조치를 이사장 및 이사회에게 보고하고, 대내외에 공개할 수 있다.

제5장 모니터링 및 상벌

제18조(효과성 평가 및 개선) ① 공단은 청렴윤리경영 CP 효과성 평가체계를 구축하고, 인식도 조사, 설문 등의 적절한 방법으로 효과성 평가를 주기적으로 실시한다.

② 전담조직은 제1항의 효과성 평가에 따라 도출된 취약분야를 분석하고 개선하여 그 결과를 이사장 등 고위경영진에게 보고하고, 대내외에 공개 하여야 한다.

제19조(문서화 및 기록관리) 공단은 각종 거래, 계약, 부패 위험 매핑 등과 관련하여 상세하고 정확하게 문서화하고 관리하여야 한다.

제20조(징계 및 인센티브) ① 공단은 이 규정에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 위반행위를 중단하게 하거나, 징계 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 이로 인한 손실 등이 발생한 경우 환수, 징계 등의 추가 조치를 시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 징계의 종류, 절차, 효력 등은 공단 인사규정에 따른다.

③ 공단은 청렴윤리경영 실천 및 확산에 기여한 임직원에 대하여 「부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 내규」에 따라 보상금을 지급하거나 전보, 승진 등 인사상 우대 조치를 할 수 있다.

제21조(규정 운영) 이사장은 이 규정의 운영을 위하여 필요한 세부사항을 따로 정하여 운영할 수 있으며 CP 운영 매뉴얼을 통해 세부추진 절차를 수립하여 시행하여야 한다.

부 칙(2023.7.31.)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.